

TEENUSLEPINGU ERITINGIMUSED

1. EKT kui teenuse osutaja	Eesti Keskkonnateenused AS, registrikood 10277820, asukoht Artelli tn 15, 10621, Tallinn Harju maakond
2. Klient	Nimi: Taevavärava OÜ Isikukood/registrikood: 16333502 Aadress: Valukoja tn 8/1-1 Lasnamäe linnaosa Tallinn 11415 Harju maakond Kontakttelefon: 5129090 Kontakt e-mail: m.kivirahk@newsec.ee Arve saamise viis: E-mail Arve email: m.kivirahk@newsec.ee
3. Kliendi salasõna	
4. Teenuse sisu	Jäätmete veoteenuse osutamine, jäätmemahutite rent

Objekt		Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Taevavärava tee 6b			
Vabastused					
Tellitud lisateenused					Maksumus
Mahuti tüüp	Jäätmeliik	Tühjendus	Tühjenduse hind/tk EUR	Rent kuu/tk EUR	Järgmine tühjenduspäev
0,80 m3 plastikkonteiner	Segaolmejäätmed	1 x 4 nädala tagant kolmapäeval	6.36	9.60	31.05.2023
0,80 m3 plastikkonteiner	Segaolmejäätmed	1 x 4 nädala tagant kolmapäeval	6.36	9.60	31.05.2023
* Hinnad sisaldavad kõiki makse.					

Objekt		Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Taevavärava tee 6b			
Vabastused					
Tellitud lisateenused					Maksumus
Mahuti tüüp	Jäätmeliik	Tühjendus	Tühjenduse hind/tk EUR	Rent kuu/tk EUR	Järgmine tühjenduspäev
0,80 m3 plastikkonteiner	Paber- ja kartongpakend	1 x 4 nädala tagant neljapäeval	0.00	9.60	01.06.2023
* Hinnad sisaldavad kõiki makse.					

5. Muud eritingimused.	
5.1. Kõikide jäätmeliikide puhul on tühisõidu tasu 1,5 kordne sama suurusega segaolmejäätmete konteineri tühjendamise hind (vt tühjenduste hinnakirja). Segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning paberi ja kartongi tellimisel graafikuvälise veo hind on 1,5 kordne sama suurusega segaolmejäätmete konteineri tühjendamise hind (vt tühjenduste hinnakirja). Vedajal on õigus ära vedada ka mahuti vahetus läheduses paiknevad pakendatud jäätmed ning esitada nende eest arve vastavalt hinnakirjale. Mahutid peavad olema tähistatud kinnistu lähiaadressiga. Liigiti kogutavate jäätmete mahutid peavad olema märgistatud vastavalt jäätmeliigile. Juhul kui liigiti kogutavate jäätmete mahutil puudub märgistus, võime käsitleda mahutis olevad jäätmeid segaolmejäätmetena.	
6. Muud sätted	
6.1. Käesolevad Eritingimused on teenuse osutamise Üldtingimuste lahutamatu osa. Üldtingimused ja Eritingimused moodustavad ühiselt Teenuslepingu. Üld- ja Eritingimuste erisuse korral kohaldatakse Teenuse osutamisele Eritingimustes sätestatud tingimustel, et Jäätmehoolduseeskiri ei sätesta Eritingimustes kokku lepitud tingimust erinevalt. Viimasel juhul kuulub kohaldamisele Jäätmehoolduseeskiri. 6.2. Klient saab telefoni teel muuta järgmiseid lepingu tingimusi, esitades EKT-le salasõna: vedude tellimine, põhjendatud juhul veo ära jätmine, kontaktandmete (postiaadress, e-post, telefon, lepingu kontaktisik) muutmine. 6.3. EKT ei väljasta arveid, mille summa on alla 3,60 euro. Summa liidetakse järgmisele arvele ja väljastatakse 3,60 euro täitumisel.	
7. Allkirjad	
Eesti Keskkonnateenused AS, esindaja Katrin Aller isikus, kes tegutseb esindusõiguse alusel.	Klient
	Allkirjaga kinnitan, et olen lugenud, saan aru ja nõustun Teenuste Üldtingimuste, Jäätmemahuti kasutusjuhendi ja Isikuandmete töötlemise üldtingimustega

JÄÄTMEMAHUTI KASUTUSJUHEND

1. Jäätmemahuti on ettenähtud olmeprügi kogumiseks jäätmete tekitaja territooriumil.
2. Jäätmemahuti paigaldus toimub spetsiaaltehnikka abil ja jäätmemahutit ei tohi ümber paigutada ilma jäätmekäitlusettevõtte nõusolekuta.
3. Jäätmemahuti peab olema paigaldatud kõvale ja siledale alusele (näiteks asfalt, betoon, metallplaat vms pind).
4. Suurte metallmahutite (alates 1,5m³) juurde ei tohi läheneda eest poolt (arvestatav ohutsoon on 2,5m), välja arvatud spetsiaalse ettevalmistuse saanud jäätmekäitlusettevõtete töötajad.
5. Ratastega jäätmemahutite kõik rattalukud peavad olema alati lukustatud asendis (v.a. jäätmemahuti tühjendamise ajal jäätmekäitleja poolt).
6. Keelatud on ronida jäätmemahuti peale või rippuda jäätmemahuti küljes, jäätmemahutit tõugata või tõmmata. Jäätmemahuti võib kaotada tasakaalu ja kukkuda ümber.
7. Jäätmemahuti täitmine toimub ainult läbi täitmislukude, mis asuvad jäätmemahuti peal.
8. Enne jäätmemahuti täitmise protseduuri algust tuleb veenduda, et jäätmemahuti asub ohutul tasasel pinnal ja on välistatud jäätmemahuti ümberkukkumine täitmise ajal.
9. Avastatud jäätmemahuti riketest või ohtlikkusest tuleb koheselt informeerida jäätmevedajat.
10. Jäätmemahuti lukude avamiseks tuleb kasutada kahte kätt ja, võttes kinni luugi käepidemest, avada luuk kuni jäätmemahuti pinnani.
11. Enne jäätmemahuti täitmise protseduuri algust tuleb veenduda, et jäätmemahutis on piisavalt ruumi jäätmete paigutamiseks jäätmemahutisse. Jäätmemahuti lukude abil ei tohi teostada jäätmemahutis olevate jäätmete kokkupressimist.
12. Jäätmete paigaldamine jäätmemahuti kaantele ja riputamine jäätmemahuti külgedele või otstele on keelatud.
13. Keelatud on ladustada jäätmemahutitesse ohtlikke-, suuregabariidilisi-, vedelaid- ja ehitusjäätmeid. Tuhk peab olema eelnevalt maha jahutatud.
14. Peale jäätmemahuti täitmislukugi avamist ja veendumist, et jäätmemahutis on piisavalt ruumi, paiguta jäätmed jäätmemahutisse.
15. Tuulise ilmaga tuleb jäätmemahuti täitmislukude avamisel ja jäätmete jäätmemahutisse paigutamisel olla eriti ettevaatlik ning tähelepanelik vältimaks vigastuste tekitamist nii isikutele kui jäätmemahutitele.
16. Keelatud on avada metallmahutite suuri tühjendusluuke (välja arvatud jäätmevedaja teenindavad töötajad).
17. Keelatud on ronida jäätmemahutite sisse.
18. Peale jäätmemahuti täitmist tuleb sulgeda kõik täitmislugid.
19. Jäätmemahuti täitmisluk tuleb sulgeda viisil, millega ei kaasne jäätmemahuti rikkumist või lõhkumist ja vältida vigastuste tekitamist isikutele.
20. Jäätmemahuti ümbrust ei tohi risustada jäätmete, mööbli, koduelektronika ega ehitusjäätmetega.
21. Tuleohutuse tagamise eesmärgil tuleb jäätmemahuti paigaldada eluruumidest vähemalt 3,5 meetri kaugusele ja vältida autode parkimist lähemale kui 3,5 meetrit jäätmemahuti perimeetrist.
22. Jäätmemahuti kasutaja vastutab jäätmemahuti ettenähtud otstarbel kasutamise eest ja peab kontrollima, et jäätmemahuti juures ei viibiks isikud, kes ei ole seotud jäätmemahuti kasutamisega.
23. Jäätmemahuti tühjenduse käigus tuleb jälgida, et jäätmemahuti juures ei viibiks kõrvalisi isikuid (ohutsoon 3,5m).
24. Jäätmemahuti kasutaja vastutab, et jäätmete vedajal on jäätmemahutite tühjendamise ajal tagatud vaba juurdepääs.
25. Jäätmemahutis olevate jäätmete kaal ei või olla suurem kui 120 kg/m³ kohta.

EKT

Klient



Eesti Keskkonnateenused AS'i isikuandmete töötlemise üldtingimused

Eesti Keskkonnateenused AS osutab oma klientidele erinevaid jäätmeveoga seotud teenuseid, mille raames on vältimatult vajalik töödelda klientide isikuandmeid.

EKT-l on õigus aeg-ajalt ühepoolsest täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Sellisel juhul annab EKT kliendile teada rakendatud muudatustest.

1. Üldist

EKT	Eesti Keskkonnateenused AS, registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Tallinn
Klient	iga füüsiline isik, kes ostab EKT-lt kaupa, tellib EKT-lt teenust või kasutab EKT iseteeninduse e-keskkonda
Isikuandmed	igasugune teave füüsilise isiku kohta. EKT poolt töödeldavad isikuandmed on loetletud käesoleva privaatsuspoliitika punktis 2
Isikuandmete töötlemine	isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine
Vastutav töötleja	juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid
Volitatud töötleja	juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel
Teenus	Kõik EKT poolt klientidele osutatavad teenused
Privaatsuspoliitika	käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused
Andmekaitse regulatsioon	isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679, Eesti isikuandmete kaitse seadus, Andmekaitse Inspektsiooni juhendmaterjalid isikuandmete töötlemise kohta

2. Kogutavad isikuandmed

EKT töötleb teenuse osutamisel kliendi kohta:

Tuvastamise andmed	nimi, isikukood
Kontaktandmed	aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel
Teenuse andmed	kliendiliik (vabaturu klient või kohaliku omavalitsuse jäätmeveo klient), kliendi unikaalne kood, lepingu unikaalne number ja lepingu sõlmimise kuupäev, kliendi poolt tellitud teenused/tooted, teenuse osutamise piirkond, teenuse osutamise objekti aadress, teenuse osutamise sagedus ja kuupäev, sh veopäev, teenindatav konteiner, sh konteineri unikaalne number, maht, kogutav jäätmeliik, omandivorm (rendikonteiner või omakonteiner), võlgnevused, asjaolu, kas teenuse osutamiseks on vajalik kliendi poolt juurdepääsu loomine, teenuse osutamise seotud kirjavahetus, kliendi poolt esitatud avaldused/taotlused või muud märkused
Makseandmed	teenuse eest makstav tasu, arve saatmise eelistus, andmed tasu tasumise kohta, maksja andmed (kui erineb kliendi andmetest), sh nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress
Kaebused/prentsioonid	kliendi poolt teenuse osutamisega seotud kaebused, sh kaebuse aluseks olevad asjaolud, kaebusega seotud kirjavahetus
Kõnesalvestis	kliendi vestlus EKT klienditeenindajaga, kui klient helistab EKT klienditoe numbrile
Veebilehe andmed	andmed, mida EKT kogub veebilehe www.keskkonnateenused.ee küpsiste abil, näiteks andmed eelistuste kohta, veebilehe kasutamise kohta

EKT töötleb klientide kohta nii isikuandmeid, mida ta saab otse kliendilt lepingu sõlmimisel, kui ka isikuandmeid, mida ta saab kohalikult omavalitsuselt. Isikuandmete avaldamine EKT-le on vabatahtlik, kuid kui klient otsustab andmeid mitte avaldada, siis ei saa EKT kliendile teenust osutada.

3. Isikuandmete töötlemise alused

3.1. EKT kogub ja töötleb isikuandmeid järgnevatel alustel:

- 3.1.1. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6(1)-b);
- 3.1.2. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6(1)-c);
- 3.1.3. Avaliku ülesande täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6(1)-e);
- 3.1.4. EKT õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6(1)-f).

4. Isikuandmete kogumise eesmärgid

EKT töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel tuginedes alltoodud õiguslikele alustele.

4.1. Isikuandmete töötlemine lepingu täitmiseks

- 4.1.1. kliendi tuvastamiseks;
- 4.1.2. teenuse osutamiseks/kauba müümiseks vajaliku lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks;
- 4.1.3. Lepingu täitmiseks;
- 4.1.4. kliendiga ühenduse võtmiseks, teenusega seotud teadete edastamiseks;
- 4.1.5. lepinguga seotud teenustasude arvestamiseks ning kliendile seonduvate teadete ja arvete koostamiseks ja edastamiseks;
- 4.1.6. kliendi usaldusväärsuse hindamiseks (nt lepingu sõlmimise või selle tingimuste otsustamisel).

4.2. Isikuandmete töötlemine avaliku ülesande täitmiseks

- 4.2.1. Kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud jäätmeveo osutamise tagamiseks.

4.3. Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel

- 4.3.1. telefoniliini kõnede salvestamine ja säilitamine kasutamaks neid kõnesalvestusi tahteavalduste/kokkulepete/tehtud tehingute tõendamiseks ja kliendi teenindamise kvaliteedi parendamiseks;
- 4.3.2. teeninduskvaliteedi mõõtmiseks parenduseesmärkidel, äritegevuse dokumenteerimiseks;
- 4.3.3. EKT õiguste kaitsmiseks ja võlgade sissenõudmiseks (nt lepingutingimuste rikkumine ja/või võlgnevusega seotud andmete edastamine inkassoteenust osutavatele isikutele või õigusabi osutavale isikule);
- 4.3.4. veebilehe analüütika tegemiseks selleks, et saada aru klientide eelistusest ja milliseid funktsioone kliendid veebilehel kasutavad;
- 4.3.5. iseteeninduse e-keskkonna funktsionaalsuste arendamiseks ning e-teeninduse kasutamisega seotud info edastamiseks kliendile.

4.4. Isikuandmete töötlemine seaduse alusel

- 4.4.1. EKT-le seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Näiteks kohustub EKT täitma raamatupidamise seaduses või maksukorralduse seaduses sätestatud andmete säilitamiskohustust;
- 4.4.2. avaliku võimu organi või riigiasutuse infopäringule vastamiseks. Näiteks võib EKT-le tuleneda kohustus edastada Kliendi isikuandmeid kohtule, kohtueelse uurimise asutusele, prokuratuurile, Maksu- ja Tolliametile või Kohalikule omavalitsusele.

5. Isikuandmete töötlemise, turvamise ja säilitamise põhimõtted

5.1. EKT on võtnud kasutusele organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed tagamaks isikuandmete terviklikkust ja konfidentsiaalsust ning jälgimaks nende kasutust. EKT on isikuandmete töötlemisel rakendanud mh, kuid mitte ainult, järgmisi turvameetmeid:

- 5.1.1. on korraldanud informatsiooni, IT-infrastruktuuri, EKT-siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete, opereeritavate objektide ja tehniliste seadmete kaitse;
- 5.1.2. on informeerinud töötajaid isikuandmete konfidentsiaalsusest ning andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alastest nõuetest (st töökorralduse reeglid, töölepingu tingimused ärisaladuse hoidmise osas, EKT objektide kohta kehtivad ligipääsureeglid ja sisekorraeeskirjad) ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest;
- 5.1.3. Kui EKT kasutab isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid, lepib EKT volitatud töötlejaga kirjalikult kokku isikuandmete töötlemise eesmärgid ja muud tingimused, mis on kooskõlas käesolevate põhimõtetega;
- 5.1.4. EKT tagab, et juurdepääs isikuandmetele oleks üksnes neil EKT töötajatel ja juhtorganite liikmetel ning volitatud töötajatel, kes on seotud selle konkreetse ja õiguspärase eesmärgi täitmisega, milleks neid mis tahes ajal töödeldakse.

5.2. EKT tagab enda poolt kogutud isikuandmete kvaliteedi ning võtab viivitamata kasutusele vajalikud abinõud tagamaks, et määratletud eesmärkide saavutamiseks vajalikud isikuandmed oleksid asja- ja ajakohased ning säiliks muutumatuna.

5.3. EKT säilitab isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas toodud isikuandmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktides ettenähtud tähtajani.

5.4. Pärast seda, kui isikuandmete säilitamine ja kasutamine EKT poolt ei ole enam tarvilik seonduva eesmärgi saavutamiseks ning seadus ei nõua vastava teabe säilitamist, kustutab või anonümiseerib EKT enda valduses olevad elektroonilises vormis isikuandmed ning hävitab muud isikuandmeid sisaldavad füüsilised andmekandjad.

5.5. Kui isikuandmete tervikuna kustutamine või seda sisaldavate füüsiliste andmekandjate hävitamine pole mõistlikult võimalik, täidab ettevõtte eelmises punktis sätestatud kohustuse ulatuses, milles see on mõistlikult võimalik. Alles jäänud isikuandmete osas kehtivad edasi käesolevas privaatsuspoliitikas toodud kohustused selle hoidmiseks ja kasutamiseks.

5.6. Klient peab enda poolt kasutama e-teenindust turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed, mille vahendusel klient kasutab e-teenindust (nt nutitelefonid, arvuti), on turvatud. Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest oma infokandjaid (nt ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID) ja paroolid (või PIN-kalkulaatorid). EKT ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui andmed ei ole turvatud tulenevalt kliendi väärkäitumisest.

5.7. Juhul, kui klient volitab/võimaldab teisel isikul (nt pereliige, töötaja) tellida teenuseid või kasutada e-teenindust, vastutab klient selle isiku käitumise ning ka kliendile eelnevalt teatavaks tehtud isikuandmete töötlemise põhimõtete tutvustamise eest.

6. Isikuandmete edastamine

6.1. EKT võib edastada klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes töötlevad kliendi isikuandmeid EKT nimel ja volitusel.

6.2. EKT võib klientide isikuandmeid edastada õigusabiteenust osutavale isikule, IT arendus- ja tugiteenuseid osutavale isikule, võlgade sissenõudjale või mis tahes muule isikule, kes osutab EKT-le teenust. Lisaks võib EKT edastada klientide isikuandmeid õigusaktides ettenähtud korras uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule, kohtuvälistele menetlejatele jm

õigusaktides nimetatud täidesaatva riigivõimu volitustega asutustele.

6.3. EKT on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

6.4. Kolmandad isikud, kellele EKT kliendi isikuandmeid edastab, asuvad Euroopa Liidus. EKT ei edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu.

7. Isiku õigused ja juurdepääs isikuandmetele

7.1. Klientidel on seoses isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

7.1.1. taotleda juurdepääsu EKT poolt kliendi kohta kogutud isikuandmetele ning nõuda koopiat isikuandmetest. EKT esitab andmed isikule kirjalikult, muude vahendite abil (nt andmekandjal või elektrooniliselt) või kliendi taotlusel ka suuliselt, eeldusel et andmesubjekti isikusamasust tuvastatakse;

7.1.2. taotleda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt. Muudatusi isiku ebaõigetes/mittetäielikes andmetes teostab vastavalt klienditeenindaja/muu EKT volitatud töötaja;

7.1.3. nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel, et EKT piiraks kliendi kohta isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;

7.1.4. nõuda EKT-lt andmekaitse regulatsioonis ettenähtud juhul ja tingimustel andmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale;

7.1.5. võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust;

7.1.6. esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspeksioonile või kohtule.

7.2. EKT vastab isiku taotlusele mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist EKT poolt. EKT-l on õigus keelduda kliendi taotluse täitmisest, põhjendades kliendile keeldumise aluseks olevaid asjaolusid.

7.3. Kui isiku taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemääraseks (nt korduva iseloomuga), võib küsida mõistlikku tasu, arvestades halduskuludega, mis kaasnevad vastava teabe esitamisega/taotletud meetmete võtmisega, või keelduda taotletud meetmete võtmisest.

7.4. Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või isikuandmete töötlemisega seotud õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda EKT klienditoe poole telefoni teel või e-posti teel info@keskkonnateenused.ee. EKT andmekaitse spetsialistiks on vandeadvokaat Tambet Toomela, e-post tambet.toomela@eversheds-sutherland.ee.

EKT

Klient



TEENUSE ÜLDTINGIMUSED

Eesti Keskkonnateenused AS on jäätmekäitlus- ja kommunaalteenuseid pakkuv kontsern, kes pakub oma klientidele olmejäätmete, teise toorme, ehitusjäätmete ning muude jäätmete kogumisteenust.

1. SISSEJUHATUS

1.1. Lepingus, sh Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgmises tähenduses:

EKT	Eesti Keskkonnateenused AS, registrikood 10277820, asukoht Artelli tn 15, 10621, Tallinn, Harju maakond
Klient	era- või äriklient, kes on astunud EKT-ga lepingulisse suhtesse ning soovib tellida EKT-lt teenuseid või isik, kes on liitunud või liidetud korraldatud jäätmeveoga tema elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas
Pool või Pooled	vastavalt EKT või Klient või EKT ja Klient koos
Teenus	korraldatud jäätmevedu, ehitus- ja koristusjäätmete kogumine ja vedu, ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumis-, veo ja käitlusteenus, kaupade ja toodete ning dokumentide jm andmekandjate hävitamise teenus või mis tahes muu EKT poolt Kliendile osutatav teenus
Hinnakiri	EKT kodulehel https://www.keskkonnateenused.ee/avaleht esitatud Teenuste hinnad või Poolte vahel eraldi kokku lepitud hinnakiri
Üldtingimused	käesolevad teenuse üldtingimused, mis kohalduvad kõikidele EKT poolt Kliendile osutatavatele Teenustele, v.a. kui Pooled on kokku leppinud teisiti
Eritingimused	Teenuse olemust ja selle osutamise spetsiifikat arvestavad tingimused, mis kohalduvad üksnes konkreetsele teenusele, mille kohta need on sätestatud
Tellimus	Kliendi poolt suuliselt või kirjalikult EKT-le esitatav tahteavaldusvorm, milles Klient avaldab oma kontaktandmed, soovitava Teenuse sisu ning muud Teenuse osutamiseks vajalikud andmed
Leping	EKT ja Kliendi vahel Teenuse osutamiseks sõlmitud kokkulepe, mis koosneb Kliendi Tellimusest, käesolevatest Üldtingimustest ja Teenusespetsiifilistest Eritingimustest ja Hinnakirjast
Iseteeninduskeskkond	EKT koduleheküljel olev teenindusportaal, kus Kliendil on võimalik tutvuda Lepinguga seotud andmetega ja esitada Tellimusi EKT-le ning teha muud Iseteeninduskeskkonnas võimaldatavad toimingud (nt tellida lisatühjendust vms)
Jäätmehoolduseeskiri	Kohaliku omavalitsuse üksuse, mille territooriumil veopiirkond asub, poolt jäätmehoolduse korraldamiseks kehtestatud eeskiri. Jäätmehoolduseeskiri võib sätestada Teenuse osutamise tingimused käesolevatest Üldtingimustest erinevalt. Erisuste korral lähtub EKT Teenuse osutamisel Jäätmehoolduseeskirjades sätestatud tingimustest
Jäätmeveok	Jäätmete kogumiseks kasutatav veok
Jäätmed	mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema
Konteiner	ratastel plastikkonteiner või ratasteta metallkonteiner või süvamahuti, mis on varustatud tühjendamiseks vajaliku äärisega konteineri ülemises servas või (süvamahuti puhul) aasaga ning mida saab seeläbi tõstemehhanismi abil tühjendada Jäätmeveokisse

Korraldatud Jäätmevedu	olmejäätmete ja/või teiste kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt
Mahuti	vastavalt Jäätmete olemusele kogumiseks ettenähtud konteiner või jäätmekott (nt <i>Big Bag</i> teenus)
Ohtlikud Jäätmed	jäätmed, mis Euroopa komisjoni määruse (EL) nr 1357/2014 lisas nimetatud vähemalt ühe ohtliku omaduse tõttu võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või keskkonnale
Olmejäätmed	kodumajapidamise Jäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed Jäätmed
Segaolmejäätmed	liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääd. Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne) jms
Suurjäätmed	tavajäätmed, mis oma kuju või suuruse tõttu ei mahu jäätmete kogumismahutisse. Suurjäätmed on näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uked, kardinaapuud, vaibad, madratsid, jms Suurjäätmeteks ei ole ehitus- ja lammutusjäätmed (aknaraamid, WC potid, vannid, lehtklaas, kivid, betoon), elektroonika (külmkapid või teised kodumasinad), ohtlikud jäätmed ning vanarehvid. Kui Jäätmehoolduseeskiri sisaldab nimekirja jäätmetest, mida loetakse Suurjäätmeteks, siis lähtutakse Jäätmehoolduseeskirjas sätestatust.

1.2. EKT osutab Kliendile Tellimuses toodud Teenuseid vastavalt Lepingus ja seaduses ettenähtud korrale ning Klient tasub EKT-le viimase poolt osutatud Teenuste eest Hinnakirjas sätestatud tasu.

1.3. Käesolevad Üldtingimused kohalduvad kõikidele EKT poolt Kliendile osutatavatele Teenustele, v.a. kui Pooled on selgesõnaliselt ja kirjalikult kokku leppinud teisiti. Üldtingimustest ja Eritingimustes kokkulepitud tingimuste vastuolu korral lähtuvad Pooled Eritingimustes sätestatust. Üldtingimuste ja Korraldatud Jäätmeveo tingimuste vastuolude korral kuuluvad kohaldamisele Korraldatud jäätmeveo tingimused.

1.4. EKT kohaldab Üldtingimusi kõikidele kliendisuhetele, sh kliendisuhetele mis on sõlmitud enne käesolevate Üldtingimuste jõustumist.

1.5. Küsimustes, mida Leping ei reguleeri, juhinevad Pooled jäätmeseadusest, kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirjast, riigihanke hankedokumentidest ja muudest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

1.6. EKT-l on õigus Üldtingimusi igal ajal ühepoolsest muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 päeva ette. Muudatused jõustuvad EKT poolt märgitud kuupäevast. Kui Klient ei nõustu EKT poolt kavandatud Üldtingimuste muudatustega, siis on Kliendil õigus Leping üles öelda teavitades sellest EKT-d vähemalt 14 päeva ette. Lepingu ülesütlemise järgselt toimub Teenuse osutamine vastavalt korraldatud jäätmeveo üldtingimustele. Kui Klient ei ole 30 päeva jooksul arvates Üldtingimuste muutmise kohta teate saamist teavitanud EKT-d Lepingu lõpetamise soovist, siis loetakse, et Klient on nõustunud EKT poolt kavandatud muudatustega. Üldtingimuste muudatustest 30-päevane etteteatamistähtaeg ei kohaldu tingimusel, et muudatused ei halvenda Kliendi positsiooni EKT ees.

1.7. Kui Üldtingimused ja veopiirkonnas kohalduv Jäätmehoolduseeskiri näeb Teenuse osutamise kohta ette erinevad tingimused, siis kohaldab EKT Teenuse osutamisele Jäätmehoolduseeskirjas ettenähtud tingimust.

2. MAHUTI JA SELLE KASUTAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED

2.1. Sõltuvalt Poolte kokkuleppest võib Teenuse osutamiseks kasutatav Mahuti, sh Konteiner, kuuluda Kliendile (s.t. Kliendi isiklik Mahuti või Kliendi poolt kolmandalt isikult renditud Mahuti) või EKT-le. Kui Kliendil Teenuse saamiseks sobiv Mahuti puudub, siis on Kliendil võimalik osta või rentida EKT-lt vastav Mahuti. Kui Klient soovib kasutada Jäätmete kogumiseks EKT-le kuuluvat Mahutit, siis annab EKT Mahuti Kliendile üle kokkulepitud asukohas või paigaldab Mahuti Tellimuses kokkulepitud aadressile. EKT kohustub tagama tema poolt Kliendile renditud Mahutite hoolduse ja remontimise. Hooldamis- ja remontimiskohustus ei hõlma Mahutitel esinevaid puuduseid, mis on tingitud Mahuti tavapärasest kulumisest. Ühtlasi ei hõlma Mahuti hoolduskohustus Mahuti puhastamist.

2.2. Klient on teadlik, et EKT poolt talle renditud Mahutit tohib kasutada üksnes Tellimuses kokkulepitud aadressil ning Jäätmete kogumiseks, milleks Mahuti on ettenähtud. Kliendil on keelatud paigaldada Mahutit muule kui Tellimuses sõnaselgelt kokku lepitud aadressile, mh on Kliendil keelatud anda Mahutit allüürile ilma EKT eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ühtlasi on Kliendil keelatud teisaldada Mahutit kokkulepitud asukohast või anda üle kolmandale isikule teisaldamiseks ja transpordiks ilma EKT nõusolekuta.

2.3. Klient kohustub tagama talle renditud Mahuti säilimise, korrashoiu ja puhtuse. Kui EKT Mahuti saab Kliendi valduses olemise ajal kahjustusi või muutub kasutuskõlbmatuks, siis on EKT-l õigus nõuda Kliendilt kahju hüvitamist vastavalt käesolevate Üldtingimuste punktile 7.

2.4. Klient tagab, et kõik kergesti riknevad või halvasti lõhnavad Jäätmed on enne nende Mahutisse panemist pakitud kilesse või paberisse selleks, et vältida riknemisest tingitud lõhnade levikut ning Mahuti liigset määrdumist, v.a. biolagunevad jäätmed liigiti kogudes. Ühtlasi tagab Klient, et kaanega Mahuti kaas suletakse koheselt pärast Jäätmete Mahutisse panemist.

2.5. Klient kohustub tagama, et Mahutisse pannakse üksnes sellist liiki Jäätmeid, mille kogumiseks on vastav Mahuti mõeldud. Klient sorteerib Jäätmed enne nende Mahutisse panemist.

2.6. Mahutisse on keelatud panna ohtlikke või muul viisil sobimatuid jäätmeid (sh toksilised ja plahvatusohtlikud ained, rasked metallsemed, kustutamata tuhk ja šlakk, kivid, ehituspriht, vedelad jäätmed jms), mis võivad mingilgi viisil ohustada Mahuti äravedu teostava EKT töötaja elu või tervist või mis võib kahjustada Jäätmeveokit, sh veokis olevat Jäätmete kokku pressimiseks kasutatavat mehhanismi. Aia- ja haljastusjäätmeid on lubatud panna Mahutisse, mis on ettenähtud biolagunevatele Jäätmetele ja tingimusel, et vastavad Jäätmed mahuvad Mahutisse ning Jäätmete paigutamisel Mahutisse ei ületa Konteiner sellele ettenähtud lubatud tõstekaalu.

2.7. Mahuti ei tohi graafikujärgse äraveo teostamise ajal ületada Konteineri kasutustingimustes ettenähtud lubatud maksimum kaalu piirangut.

2.8. Mahuti (sh nii konteiner kui ka jäätmekott) ei tohi graafikujärgse äraveo teostamise ajal olla ületäitunud. Ületäitunuks

loetakse Mahuti, mille kaant/jäätmekoti suud ei ole võimalik täielikult sulgeda või jäätmekott on ettenähtud kaalust raskem. Ületäitunud Mahuti äraveol on EKT õigus kohaldada Hinnakirjas sätestatud lisatasu. Mahuti ületäituvust hinnatakse kuupmeetrites ning asjaolu, et Mahuti on ületäitunud, tuvastatakse visuaalsel vaatlusel.

2.9. Klient kohustub tagama Mahuti kasutamiseks sätestatud reeglite järgimise ka kolmandate isikute poolt, kes kasutavad Mahutit Kliendi loal.

2.10. Tuleohutuse tagamiseks kohustub Klient paigaldama eluruumidest vähemalt 3,5 meetri kaugusele ning vältima sõidukite parkimist lähemale kui 3,5 meetrit Mahuti perimeetrist.

2.11. Klient tagab, et Mahuti on paigutatud jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse selliselt, et EKT-l oleks tagatud Mahutile juurdepääs ning Mahuti teisaldamise/käsitranspordi võimalus selle paiknemiskohast Jäätmeveokini, sealhulgas vastavalt punkti 3.2. tühjendamise nõuetele. Kui Klient kasutab ratastel Konteinerit, siis kohustub Klient tagama, et jäätmemaja, katusealuse või aediku ukse avause laius on vähemalt 0,8 m kahehüppelise kuni 360 liitrise Konteineri puhul või 1,3 m neljarattalise kuni 1100 liitrise Konteineri puhul.

2.12. Kui Mahutile juurdepääs on piiratud aiaga või tõkkepuuga, siis Klient tagab, et juurdesõidutee värav või tõkkepuu vastab järgmistele tingimustele: (i) värava ava või tõkkepuu ava laius on vähemalt 3,5 m, mis võimaldab Jäätmeveokile takistamatu läbisõidu; (ii) värava sulgemist takistav fotosilm on paigutatud sellisel kõrgusel, et fotosilm ei vaataks prügiauto alt läbi - miinimum kõrgus maatasapinnalt on 0,4 m.

2.13. Klient teavitab koheselt EKT-d kui ta avastab temale renditud Mahutil remontimist vajavaid puuduseid, mis võivad seada ohtu äravedu teostava EKT töötaja elu või tervise või võib takistada Teenuse osutamist. Kui Klient tagastab EKT-le viimaselt renditud Mahuti, olenemata Mahuti tagastamise põhjusest, kohustub Klient tasuma EKT-le konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt Hinnakirjale.

3. MAHUTI TÜHJENDAMISEGA KAASNEVAD POOLTE KOHUSTUSED

3.1. EKT korraldab Mahuti tühjendamise või äraveo vastavalt Lepingu või Korraldatud Jäätmeveo tingimustele. Jäätmete äraveo teostamisel lähtub EKT järgmisest:

3.1.1. Mahutisse kogutud Jäätmete äravedu toimub vastavalt veopiirkonnas kehtestatud veograafikule;

3.1.2. Lisajäätmete äraveo korraldab EKT võimaluse korral järgmisel graafikujärgsel teeninduspäeval, kui Jäätmehoolduseeskirjast või sellega seotud muudest õigusaktidest ei tulene teisti.

3.2. Jäätmete äraveoks tagab Klient graafikujärgsel teeninduspäeval Jäätmeveoki takistamatu juurdepääsu Mahuti vahetusse lähedusse ajavahemikul 6:00 – 22:00. Klient tagab, et Mahuti paikneb Jäätmeveokiga samal tasandil oleva kõvakattega (asfalt, betoon, vms) pinnal, mis ulatub Jäätmeveoki võimaliku peatumise ja laadimiskohani. Juurdepääsuteel Mahutini ei tohi olla eritasapinnalisi astmeid. Klient tagab, et teeninduspäeval on Mahuti ümber vähemalt 1 meetri vaba ruumi Mahuti teenindamiseks Jäätmeveokiga.

3.3. Klient kohustub Jäätmete äraveoks valmistumisel võtma arvesse järgmist:

3.3.1. ratastel Konteinerid ja jäätmekotid tuleb paigutada kokkulepitud ajaks kõvakattega pinnasele, mis ei ole Jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 10 meetrit;

3.3.2. ratastel Konteinerite ja jäätmekottide paigutamisel kaugemale kui 10 meetrit Jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kohaldatakse Hinnakirjas kokkulepitud tasu, kui Jäätmehoolduseeskirjast või sellega seotud muudest õigusaktidest ei tulene teisti.

3.4. Klient tagab, et teeninduspäeval on Jäätmeveokil vaba juurdepääs Mahutile, sh et töötsoon Mahutini ning Mahuti kaas on lume- ja jäävaba. Kui Mahuti, sellele ligipääsemiseks läbitav värav või uks on lukustatav, peab see olema kogu teeninduspäeval lukustamata, v.a. kui Pooled on kokku leppinud teisiti. Koduloomade olemasolul takistab Klient koduloomade liikumist, et koduloomad ei saaks ohustada Jäätmete äravedu teostava EKT töötaja elu või tervist ning et koduloomad ei takistaks Teenuse osutamist.

3.5. Kliendi poolt kasutatavad Jäätmemahutid peavad olema tähistatud kinnistu aadressiga (sh jäätmekott) ja neid peab olema võimalik tühjendada Jäätmeveoki töstemehhanismiga. Mahuti peab olema terve ja selle tühjendamine ei tohi kujutada ohtu EKT töötajatele. Klient tagab, et Mahuti loomuliku kulumise tagajärjel tekkinud Mahuti seisukord ei põhjusta Mahuti hävimise ohtu tavalisel viisil tühjendamise käigus. Loomulikult kulunud Mahuti purunemise eest EKT vastutust ei kannata.

3.6. EKT kohustub Mahuti tühjendamise järgselt asetama Mahuti selle algsele paiknemise kohta, va. juhul kui Mahuti paiknemine on vastuolus selle kasutusjuhendi ja/või õigusaktides sätestatuga. Lisaks veendub EKT Mahuti tagasi panemisel, et tühjendamise käigus ei oleks Mahutist välja kukkunud Jäätmeid. Kui Mahuti tühjendamisel kukub Mahutist välja Jäätmeid, siis kohustub EKT need koristama.

3.7. EKT võib jätta Mahuti tühjendamata ja/või rakendada lisatasu, kui:

3.7.1. Mahuti ei asu selleks ettenähtud kohas;

3.7.2. Mahuti juurdepääsutee on hooldamata, mistõttu ei ole juurdepääsutee katte struktuur nähtav või on liiga pehme, juurdepääsutee on mistahes muul viisil blokeeritud selliselt, et Mahutile Jäätmeveokiga lähenedes võib veok kahjustada juurdepääsuteel või selle vahetus läheduses olevat vara;

3.7.3. Mahutit kasutatakse vastuolus Üldtingimustes sätestatud tingimustele, nt Mahutit ei kasutata Jäätmete kogumiseks, milleks Mahuti on ette nähtud;

3.7.4. Mahuti on äraveo teostamisel ületäidetud;

3.7.5. EKT-l esineb Kliendi süül või tema erisoovide täitmisel Tellimuse teostamisel lisakulutusi;

3.8. Kui EKT jätab Kliendile Teenuse osutamata Üldtingimuste punktis 3.7 nimetatud alusel, siis teostatakse ärajäänud Teenusjärgmisel graafikujärgsel teeninduspäeval tingimusel, et Klient on kõrvaldanud Teenuse ärajäämise aluseks olevad asjaolud, v.a. kui Klient on esitanud EKT-le palve teostada Teenuse osutamine varem kui järgmisel graafikujärgsel teeninduspäeval. Viimasel juhul teostab EKT Mahuti äraveo Poolte vahel kokkulepitud ajal.

3.9. Kui Klient soovib saada graafikuväliselt Teenust või loobuda tellitud Teenusest, siis tuleb tal esitada EKT-le vastavasisuline teade telefoni, kodulehe vastava vormi, Iseteeninduse kaudu või e-kirja teel. Vastavasisulise teate esitamiseks tuleb Kliendil ennast nime ja isikukoodi või kliendinumbriga identifitseerida ning seejärel esitada tellitud Teenuse teostamise täpne aadress, Mahuti suurus ja jäätmeliigid. Graafikuvälise Teenusosutamiseks Tellimuse esitamisest

järgmisel võimalikul teeninduspäeval. Tellimus või teenusest loobumise teade tuleb kliendil esitada teeninduspäevale eelneval päeval hiljemalt kell 15:00-ks.

3.10. Kui Klient on paigutanud äraveetava või tühjendatava Mahuti vahetusse lähedusse teisi pakendatud Jäätmeid, siis teostab EKT selliste täiendavate Jäätmete äraveo üksnes juhul, kui Klient on eelnevalt esitanud EKT-le Tellimuse täiendavate Jäätmete äraveoks. Täiendavate Jäätmete äraveole kohaldatakse Hinnakirjas kokkulepitut tasu.

3.11. EKT kohustub omal kulul ära vedama EKT süül kuhjunud segaolmejäätmed, kui järelteenust ei ole Kliendile osutatud Jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tähtaja jooksul.

3.12. Jäätmete omandiõigus läheb Kliendilt üle EKT-le arvates Mahuti tühjendamise või Mahuti äraveost EKT poolt.

4. KAEBUSTE ESITAMINE

4.1. Kui Klient ei ole rahul EKT poolt osutatud Teenusega, siis on Kliendil õigus esitada EKT-le kaebus 24 tunni jooksul arvates probleemist teadasaamisest, kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul arvates Teenuse osutamisest. EKT kinnitab Kliendile kaebuse kättesaamist ning vastab Kliendi kaebusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest.

4.2. Kui Kliendi poolt esitatud kaebus ei ole piisavalt informatiivne selle lahendamiseks 3 tööpäeva jooksul, siis küsib EKT Kliendilt kaebuses toodud asjaolude kohta täiendavat teavet ning tõendeid. Täiendava info küsimise vajaduse korral ei kohaldata kaebuse lahendamisele 3-päevast lahendamise tähtaega.

4.3. EKT lahendab kaebuse Kliendi poolt esitatud informatsiooni, sh tõendite alusel. Vajadusel on EKT-l õigus kasutada kaebuse lahendamiseks ka Jäätmeveokile paigaldatud pardakaamera salvestust.

4.4. Klient saab kaebuse esitada nii Üldtingimuste punktis 9 sätestatud EKT kontaktandmetele.

5. TASU

5.1. EKT osutab Kliendile Teenust vastavalt kehtivale Hinnakirjale, mis on kättesaadav EKT kodulehel või mis on Poolte vahel eraldi kokku lepitud. Klient on teadlik asjaolust, et EKT-l on õigus ühepoolset Hinnakirjas toodud hindasid igal ajal muuta kui selleks on objektiivne vajadus. Hindade muutmisel kohaldatakse EKT-le Üldtingimuste punktis 1.6 sätestatud teavitamiskohustus, v.a. kui Teenusele kohalduvate hindade muutus on tingitud kohaliku omavalitsuse poolt Korraldatud Jäätmeveole kehtestatud hindade muutmise. Uute hindadega mittenõustumisel on Kliendil õigus Leping Üldtingimuste punktis 1.6 sätestatud korras üles öelda.

5.2. Lisaks teenustasule on EKT-l õigus nõuda Kliendilt tühisõidutasu, kui Teenuse osutamine osutub graafikujärgsel teeninduspäeval võimatuks Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, nt Mahutile ligipääsu võimaldav värav või Mahuti on lukustatud, Mahutile puudub ligipääs tulenevalt ilmastikust tingitud asjaoludest, teoludest või teekatte töödest. Tühisõidutasu vastab Segaolmejäätmete Mahuti Hinnakirjajärgsele tühjendamise tasule.

5.3. Klient tasub EKT-le Teenuse eest tasu arve alusel, mis edastatakse Kliendi poolt Tellimuses märgitud viisil. EKT-l on õigus esitada arve Tellimuse täitmisele järgneval kuul. Arve tasutakse Kliendi poolt arvel esitatud tähtpäevaks ja märkides maksekorraldusele arvel oleva viitenumbri.

5.4. Kui Klient ei ole EKT-lt arvet saanud hiljemalt Teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks, kohustub Klient arve mittesaamisest EKT-d kohe, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul, teavitama. Kui Klient ei teavita arve mittesaamisest EKT-d siin sätestatud korras, siis loetakse, et arve on esitatud Kliendile nõuetekohaselt ning Klient on nõustunud arvel esitatud summadega.

5.5. Kui Klient on küll arve kätte saanud, kuid ei nõustu arvel toodud summadega, siis kohustub Klient kohe, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul, teavitama EKT-d arvega mittenõustumisest, sh esitama arvega mittenõustumise põhjendused. EKT vaatab Kliendi arvega seotud pretensiooni läbi ning esitab omapoolsed seisukohad Kliendi pretensioonile 10 päeva jooksul arvates Kliendi pretensiooni kättesaamisest. Kui EKT ei nõustu Kliendi poolt esitatud pretensiooniga, siis on EKT-l õigus nõuda koos arve tasumisega ka viivist ja võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste hüvitamist.

5.6. Arve tähtaegselt tasumata jätmisel on EKT-l õigus nõuda Kliendilt viivist seaduses sätestatud määras tähtaegselt tasumata summalt iga tasu maksmisega viivitatud päeva eest. Lisaks viivisele on EKT-l õigus nõuda Kliendilt võlgnevuse sissenõudmiseks tekkinud kulude, sh õigusabi-, kohtueelse nõude esitamise ja kohtumenetluse kulude, hüvitamist.

5.7. Arve osalisel tasumisel arvestatakse Kliendi võlgnevusest esmalt maha võlgnevuse sissenõudmiskulud, seejärel viivis ning lõpuks põhisumma. Kui Kliendil on tekkinud võlgnevusi mitmel kalendrikuul, siis arvestatakse arve osalisel tasumisel esmajärjekorras võlgnevusest maha ajaliselt varem sissenõutavaks muutunud summad.

5.8. Klient on teadlik, et EKT-l on õigus kasutada võlgnevuste sissenõudmiseks inkassoteenust, sh edastada Kliendi andmed inkassoteenuse pakkujale.

6. TEENUSE OSUTAMISE PEATAMINE

6.1. EKT-l on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile, kui Klient on viivituses Teenuse osutamise eest EKT-le tasumisele kuuluva tasu maksmisega ning Klient ei ole arvet tasunud.

6.2. Sõltumata Teenuse osutamise peatamisest kohustub Klient teenuse osutamise peatamise perioodil tasuma EKT-le Mahuti renditasu, kui Klient kasutab Teenuse saamiseks EKT Mahutit.

7. VASTUTUS

7.1. Kui Pool rikub mis tahes Lepingust tulenevat kohustust või muud sätet ning põhjustab sellega teisele Poolele kahju, on Lepingut rikkunud Pool kohustatud hüvitama teisele Poolele rikkumisest põhjustatud varalise kahju. EKT vastutus kahju hüvitamisel on piiratud 6 kuu teenustasu summaga.

7.2. EKT kohustub hüvitama tema süülise käitumise tõttu tekitatud kahju Kliendi Mahuti kahjustamisel või kasutamiskõlbmatuks muutmisel. EKT võib kahju hüvitamise asemel Kliendi jäätmeMahuti parandada või selle samaväärsega asendada. Kliendile renditud Mahuti kahjustumise või hävimise korral koostavad Pooled Mahuti kahjustumise või hävimise kohta akti, mis on aluseks kahju hüvitamiseks Kliendi poolt.

7.3. EKT-l on õigus keelduda Kliendi Mahuti kahjustamisel või kasutamiskõlbmatuks muutmisel kahju hüvitamisest, sh Mahuti parandamisest või asendamisest, kui Kliendi Mahuti kahjustus või muutus kasutamiskõlbmatuks Kliendi süülise käitumise tõttu, sh:

7.3.1. Klient pani Mahutisse selle tühjendamist raskendavaid või vigastusi põhjustavaid materjale või esemeid (toksilised ja plahvatusohtlikud ained, rasked metallesemad, kustutamata tuhk ja šlack, kivid, ehituspraht, vedelad jäätmed, aia- ja

haljastusjäätmel (jms.)

7.3.2. Kliendi Mahuti on amortiseerunud, st see kahjustus või muutus kasutuskõlbmatuks EKT poolsete tavapäraste tühjendustoiuingute käigus, sh Jäätmeveokisse tühjendamisel ja Mahutisse kinni kiilunud Jäätmete kätte saamise eesmärgil Mahuti raputamine Jäätmeveoki raputusmehhanismiga.

7.4. Pool ei vastuta rikkumise eest, mis tulenes vääramatu jõu asjaolust (*Force Majeure*) juhul, kui ta rakendab kõiki põhjendatud ja mõistlikke meetmeid ning jõupingutusi vääramatu jõu asjaolu vältimiseks ja kõrvaldamiseks, sh teisele Poolele kahju tekkimise ärahoidmiseks ja Lepingu võimalikult suures ulatuses täitmiseks, ning teavitab vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vääramatu jõu asjaolust teist Poolt viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval alates vääramatu jõu asjaolust teadasaamisest. Kui vääramatu jõu asjaolu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandata- v üksnes aja vältel, mil vääramatu jõu asjaolu kohustuse täitmist takistas. Vääramatuks jõuks ei loeta Lepingu tähtenduses rikkunud Poole majandusliku olukorra muutust, hinnatõuse, puhkusi, pankrotti ega ka pankrotihoiatust või hagi tagamist.

8. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPPEMINE

8.1. Leping jõustub, kui Klient on kinnitanud oma nõustumist käesolevate Üldtingimustega ning Leping on sõlmitud tähtajatult. Kui EKT osutab Teenust Korraldatud Jäätmeveo raames, siis kehtib Leping kuni EKT volituste lõppemiseni vastavas jäätmeveo piirkonnas.

8.2. Mõlemal Poolel on õigus öelda Leping korraliselt üles teatades sellest teisele Poolele ülesütle- mise soovist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 kalendripäeva ette.

8.3. Lepingu lõppemine ei mõjuta kohustusi, mis on tekkinud enne Lepingu lõppemist, kui Pooled pole leppinud kokku teisiti.

9. TEATED

9.1. Lepinguga seotud teated edastatakse Poolte vahel kas (1.) kirjalikus või (2.) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teated tuleb esitada kirjalikus vormis, kui see on Lepingus nõutud. Muul juhul võib esitada teated lisaks kirjalikule vormile ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

9.2. EKT esitab Kliendile Lepinguga seotud teateid Tellimuses märgitud kontaktandmetele või Poolte vahel Lepingus eraldi kokku lepitud kontaktisikule. Klient kohustub tagama, et tema poolt EKT-le esitatud kontaktaadressil paikneb töökorras postkast. Kui Klient esitab EKT-le oma e-posti aadressi, peab Klient tagama, et e-posti aadressile on võimalik e-kirju edastada ning Klient kasutab esitatud e-posti aadressi. Kliendil on võimalik EKT-le teateid esitada EKT kodulehe vormide kaudu.

9.3. Klient on kohustatud teatama EKT-le viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul Tellimuses või Lepingus fikseeritud kontaktandmete muutumisest. Kohustuse rikkumisel loetakse EKT poolt saadetud teade Tellimuses/Lepingus fikseeritud andmetele tuginedes kohasel viisil saadetud teadete- ks.

9.4. Poolte suhtlus toimub eesti või vene keeles.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. EKT töötleb Teenuse osutamise raames Kliendi isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise tingimused, sh töötlemise õiguslikud alused, on täpsemalt kirjeldatud EKT isikuandmete töötlemise üldtingimustes, mis on kättesaadavad <https://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/kliendiandmete-tootlemine/>.

10.2. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtuvad Pooled kõikidel juhtudel Lepingust, selle lisa(de)st ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

EKT

Klient

